



PUTUSAN

Nomor 1785 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LOUIS GUNAWAN KHOE;**
Tempat Lahir : Makasar;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 15 November 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jaga III, Desa/Kelurahan Sarani Matani,
Kecamatan Tombariri, Kabupten Minahasa,
Provinsi Sulawesi Utara dan atau
Apartement Park Royale Tower 1 Unit 831
Jalan. Jendral Gatot Subroto Jakarta Pusat;
Agama : Buddha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1785 K/Pid.Sus/2018



Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dan

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LOUIS GUNAWAN KHOE bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan dan pencucian uang*" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kombinasi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOUIS GUNAWAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Fastrade International Nomor 002/SK/FTI/XII/14, tanggal 19 Januari 2015, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja;
 - 2) 8 (delapan) lembar Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Surat Nomor 06/332/2015, tanggal 20 Mei 2015;
 - 3) 21 (dua puluh satu) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kontrakting Standby Plafond No. 17 tanggal 20 Mei 2015 (Notaris Maudy Manoppo, SH, SpN);

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1785 K/Pid.Sus/2018



- 4) 26 (dua puluh enam) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 21 Mei 2015 (Notaris Sandra J.A.E. Mangi, SH, M.Kn);
- 5) 17 (tujuh belas) lembar Asli Akta Perjanjian Pengakuan Utang No. 5 tanggal 21 Mei 2015 (Notaris Sandra J.A.E. Mangi, SH, M.Kn);
- 6) 9 (sembilan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 6 tanggal 21 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart);
- 7) 8 (delapan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 7 tanggal 21 Mei 2015 (Agus Abidin);
- 8) 8 (delapan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 8 tanggal 21 Mei 2015 (Richard David Waworuntu);
- 9) 1 (satu) lembar Asli dokumentasi tanda tangan Perjanjian Kredit & Personal Guarantee;
- 10) 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Pemblokiran & Debet Rekening PT. Fastrade International (Richard & Alvina) tanggal 21 Mei 2015;
- 11) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard & Alvina) tanggal 20 Mei 2015;
- 12) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard) tanggal 20 Mei 2015;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard & Alvina) tanggal 20 Mei 2015;
- 14) 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak (Richard & Alvina) tanggal 21 Mei 2015;
- 15) 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit (pembukaan rekening kredit) PT. Fastrade Internasional;
- 16) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional;
- 17) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Fastrade International No. 002/SK/FTI/V/15 tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan pencairan dana pinjaman Rp34.500.000.000,00;
- 18) 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit PT. Fastrade International Rp34.500.000.000,00;



- 19) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional Rp34.500.000.000,00;
- 20) 1 (satu) Asli Surat PT. Fastrade International No. 003/SK/FTI/V/15 tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan pencairan dana pinjaman Rp25.500.000.000,00;
- 21) 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit PT. Fastrade Internasional Rp25.500.000.000,00;
- 22) 1 (satu) lembar Asli Surat Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional Rp25.500.000.000,00;
- 23) 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp25.500.000.000,00 & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO (CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & AmaL Bakti Pulungan) Rp25.500.000.000,00;
- 24) 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp30.000.000.000,00 & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko (Minyak Kotor) No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp30.000.000.000,00;
- 25) 1 lembar Asli Tanda Terima Cek BCA No. BQ 512921 dengan nominal Rp25.500.000.000,00 (Alvina Jayanti Ellyzart/Indra P. Simatupang & Amal Bakti Pulungan);
- 26) 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp9.000.000.000,00 & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Kernel No. PTPN V/427-KERNEL/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amal Bakti Pulungan) Rp 9.000.000.000,00;
- 27) 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp10.400.000.000,00 & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-Kernel/005-

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1785 K/Pid.Sus/2018



- 2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin)
Rp10.400.000.000,00;
- 28) 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp25.500.000.000,00 & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO (CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & AmaL Bakti Pulungan) Rp25.500.000.000,00;
- 29) 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp30.000.000.000,00 & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko (Minyak Kotor) No. 01324/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp30.000.000.000,00;
- 30) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Cek BCA No. BQ 512922 dengan nominal Rp25.500.000.000,00 (Alvina Jayanti Ellyzart/Indra P. Simatupang & Amal Bakti Pulungan);
- 31) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Papua No. CC 833951 tanggal 22 Mei 2015 dengan nominal Rp34.500.000.000,00;
- 32) 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 25 Mei 2015 dengan nominal Rp25.000.000.000,00;
- 33) 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 25 Mei 2015 dengan nominal Rp9.500.000.000,00;
- 34) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Papua No. CC 833952 tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp25.500.000.000,00;
- 35) 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp500.000.000.000,00;
- 36) 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp25.000.000.000,00;
- 37) 2 (dua) lembar Copy KTP a.n. ALVYNA JAYANTI ELLYZART Nomor 3174065212911001;
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ALVYNA JAYANTI ELLYZART.



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 983/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LOUIS GUNAWAN KHOE bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersama sama melakukan Penipuan dan Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOUIS GUNAWAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 37, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 68/PID/2018/PT.DKI tanggal 18 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 983/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2018, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sepanjang perihal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapya berbunyi sebagai berikut;



1. Menyatakan Terdakwa LOUIS GUNAWAN KHOE bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama sama melakukan Penipuan dan Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOUIS GUNAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tertap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 37, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 983/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2018;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid/2018/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid/2018/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I,

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1785 K/Pid.Sus/2018



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1785 K/Pid.Sus/2018



Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang", telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu diawali dengan adanya permintaan Terdakwa kepada Agus Abidin untuk mencari tambahan modal untuk memperbesar putaran bisnis minyak kelapa sawit, dan untuk itu Agus Abidin meminta kepada saksi Richard David Waworuntu untuk menjadi Direktur di PT. Fastrade Internasional dengan cara mengajukan permohonan kredit ke Bank Papua cabang Thamrin City Jakarta Pusat dengan menempatkan Alvina Jayanti Ellyzart (isteri Terdakwa) selaku Komisaris di PT. Fastrade Internasional;
- Bahwa untuk mewujudkan rencananya tersebut maka Terdakwa bersama Indra Simatupang mengadakan pertemuan dengan pihak Bank Papua, dengan mengajukan kredit dengan melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, Surat Kontrak Jual Beli Miko No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Alvina Jayanti Ellyzart selaku Komisaris di PT. Fastrade Internasional dan Ir. Amal Bakti Pulungan, MM., selaku Direktur Utama PTPN V Riau, adalah surat yang tidak mengandung kebenaran atau fiktif dengan tujuan hanya untuk

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1785 K/Pid.Sus/2018



meyakinkan pihak Bank Papua atas tujuan penggunaan dana pinjaman yang dimohonkan oleh PT. Fastrade Internasional;

- Bahwa benar dana sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) yang cair dari Bank Papua atas perintah Terdakwa disetor ke rekening PT. Fastrade Internasional pada Bank Papua dengan Nomor Rekening 150.21.20.01.000426-6 atas perintah Terdakwa dan Alvina Jayanti Ellyzart selaku Komisaris di PT. Fastrade Internasional menyetor dana tersebut ke rekening pribadi Alvina Jayanti Ellyzart pada Bank BCA nomor rekening 7800165533;
- Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Alvina Jayanti Ellyzart tersebut disetor ke rekening Indra Simatupang sebesar Rp34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) untuk menghindari pajak dan kemudian saksi Indra Simatupang kembali menyetor ke rekening Alvina Jayanti Ellyzart sebesar Rp10.902.400.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif kedua dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan akumulasi kedua;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1785 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu rendah, sehingga pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan belum memenuhi tujuan pemidanaan baik yang bersifat *represif*, *preventif* maupun *edukatif*, karena lamanya pidana tersebut tidak seimbang dengan nilai atau jumlah yang diperoleh Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya dan lagi pula pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi mengenai hal yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah tidak tepat dan juridis, sebab hal yang meringankan pidana tersebut haruslah bersumber dari diri Terdakwa;
- Bahwa selain itu selama pemeriksaan di muka sidang tidak ternyata Terdakwa telah memberikan jaminan tanah miliknya seluas 2.000.000 M² di Kabupaten Bolaang Mongondow, malahan sebaliknya tanah seluas 2.000.000 M² yang dijaminakan Terdakwa tersebut ternyata dan terbukti sama sekali bukan milik Terdakwa, tetapi terbukti adalah milik PT. Karya Agung Cemerlang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 68/PID/2018/PT.DKI tanggal 18 April 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 983/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1785 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: LOUIS GUNAWAN KHOE tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 68/PID/2018/PT.DKI tanggal 18 April 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 983/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.
Ttd./
H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./
SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr.H. EDDY ARMY, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 22 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1785 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)